Tema 7 — El Estatuto de Autonomía de Andalucía: El ámbito competencial de la Junta de Andalucía. Especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local

1. El Ámbito Competencial de la Junta de Andalucía en el Estatuto de Autonomía

La estructura territorial del Estado español, consagrada en el Título VIII de la Constitución Española de 1978, se fundamenta en el principio de autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española (artículo 2 CE). En este marco constitucional, la **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAAnd)** (publicada en el BOE nº 68 y BOJA nº 56, de 20 de marzo de 2007), supuso una profunda modernización y blindaje del autogobierno andaluz, dotando a la Comunidad Autónoma del más amplio catálogo competencial permitido por el bloque de la constitucionalidad.

El Título II del Estatuto de Autonomía (*"Competencias de la Comunidad Autónoma"*, artículos 42 a 88) y el Título III (*"Organización territorial de la Comunidad Autónoma"*, artículos 89 a 98) constituyen el núcleo normativo de este tema, definiendo el alcance de las potestades públicas que corresponden a la **Junta de Andalucía** y su engarce con las corporaciones locales.

1.1. Fundamento Constitucional y el Sistema de Distribución Competencial

El sistema de delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas se articula sobre un complejo mecanismo técnico sustentado en tres preceptos de la Carta Magna:

- **Artículo 148 de la Constitución Española**: Establece las materias que pudieron ser asumidas inicialmente por las Comunidades Autónomas desde el acceso a la autonomía.
- **Artículo 149.1 de la Constitución Española**: Fija de manera taxativa las materias sobre las cuales el Estado ostenta **competencia exclusiva**, reservando materias troncales como las condiciones básicas de igualdad de derechos (149.1.1ª), justicia (149.1.5ª), legislación civil (149.1.8ª), legislación laboral (149.1.7ª), régimen local y procedimiento administrativo común (149.1.18ª), y bases de la sanidad y la seguridad social (149.1.16ª y 17ª).
- **Artículo 149.3 de la Constitución Española (Cláusula residual y de cierre)**: Dispone que las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán ser asumidas por las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 no es una mera ley orgánica del Estado, sino que forma parte del **bloque de la constitucionalidad** y opera como la **norma institucional básica de Andalucía** (artículo 147.1 CE y artículo 1.1 EAAnd), delimitando positivamente las potestades legislativas, reglamentarias y ejecutivas de la Junta de Andalucía.

1.2. Tipología y Clasificación de las Competencias en el Estatuto (Artículo 42 EAAnd)

Una de las grandes innovaciones técnicas del Estatuto de Autonomía de 2007 fue la tipificación rigurosa de las diversas categorías competenciales en su **artículo 42**, con el propósito de blindar el ámbito competencial andaluz frente a posibles invasiones centralizadoras:

TIPOLOGÍA COMPETENCIAL DEL ARTÍCULO 42 DEL EAAnd	
CATEGORÍA DE COMPETENCIA	ALCANCE DE LAS POTESTADES PÚBLICAS AUTONÓMICAS
1. COMPETENCIA EXCLUSIVA (artículo 42.1)	Comprende la **potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva íntegra**. Corresponde únicamente a la Comunidad Autónoma el ejercicio de estas potestades, respetando solo las materias reservadas al Estado por la Constitución.
2. COMPETENCIA COMPARTIDA (artículo 42.2)	Comprende la **potestad legislativa de desarrollo**, la **potestad reglamentaria** y la **función ejecutiva** en el marco de las bases fijadas por el Estado en normas con rango de ley (no por meros reglamentos).
3. COMPETENCIA EJECUTIVA (artículo 42.3)	Comprende la **función ejecutiva íntegra** (gestión, inspección, control y sanción) y la **potestad reglamentaria de organización interna**. Se aplica la legislación sustantiva estatal.
4. COMPETENCIA RESPECTO AL DERECHO DE LA UE (artículo 42.4)	Comprende la potestad de desarrollar y ejecutar en Andalucía las normas y directivas de la Unión Europea que afecten a materias de competencia autonómica.

1.3. Principios Rectores del Ejercicio de las Competencias (Artículos 43 a 45)

El Estatuto sujeta el ejercicio de todas las competencias autonómicas a un haz de principios imperativos:

- **Eficacia, proximidad y subsidiariedad (artículo 43)**: Las decisiones públicas deben adoptarse en el nivel institucional más cercano a la ciudadanía (preferencia local), salvo que su eficacia aconseje un ámbito territorial superior.
- **Lealtad institucional y colaboración (artículo 44)**: Relaciones de respeto recíproco, intercambio informativo y auxilio mutuo con el Estado y con las Entidades Locales andaluzas.
- **Transversalidad de género e igualdad (artículo 45)**: Integración obligatoria de la perspectiva de género y la igualdad real de mujeres y hombres en el ejercicio de todas y cada una de las competencias autonómicas.

1.4. Panorama General de Competencias Materiales Relevantes

El Título II desgrana un catálogo exhaustivo de competencias materiales, entre las cuales destacan por su conexión directa con las funciones del personal de los Servicios Sociales y de la Educación Social:

- **Servicios Sociales, Igualdad, Voluntariado, Menores y Familias (Artículo 61)**:
- **Competencia EXCLUSIVA** en materia de servicios sociales, que comprende la ordenación, organización y gestión del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía; la regulación de planes y prestaciones; la promoción de las familias y la infancia; la protección y tutela de menores; y la prevención y atención de la exclusión social.
- **Educación (Artículo 52)**: Competencia compartida respecto a la enseñanza no universitaria (ordenación curricular, centros, profesorado) y universitaria.
- **Salud y Sanidad (Artículo 55)**: Competencia compartida sobre sanidad interior y ordenación farmacéutica; y exclusiva sobre la organización, funcionamiento interno y gestión de los centros sanitarios públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
- **Vivienda, Urbanismo y Suelo (Artículo 56)**: Competencia exclusiva en ordenación del territorio y vivienda protegida.
- **Políticas de Empleo e Inserción Laboral (Artículo 63)**: Competencia ejecutiva en materia de empleo y relaciones laborales, y compartida en intermediación laboral y formación profesional para el empleo.

---

2. Especial Referencia a las Competencias en Materia de Régimen Local (Artículo 60 EAAnd)

Dentro del sistema estatutario de distribución del poder público, el régimen local ocupa un lugar singular y estratégico: regula las reglas del juego, la estructura organizativa, las potestades y el marco de funcionamiento de los municipios y provincias de Andalucía.

El **artículo 60 del Estatuto de Autonomía de Andalucía** constituye la sede normativa específica donde se concreta el alcance competencial de la Junta de Andalucía sobre la administración local:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ARTÍCULO 60 DEL ESTATUTO DE ANDALUCÍA     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ARTÍCULO 60.1: NATURALEZA DE LA COMPETENCIA                          │
│ * Corresponde a la Comunidad Autónoma la COMPETENCIA COMPARTIDA sobre el │
│   régimen local.                                                     │
│ * Límite constitucional infranqueable: Respeto al principio de AUTONOMÍA LOCAL │
│   (garantizado en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución Española) y a │
│   la legislación básica estatal (Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del │
│   Régimen Local - LRBRL).                                            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ARTÍCULO 60.2: MATERIAS INTEGRADAS EN LA COMPETENCIA AUTONÓMICA:     │
│ 1. Relaciones entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales de Andalucía. │
│ 2. Determinación de las COMPETENCIAS PROPIAS de los municipios y provincias │
│    andaluces en materias de competencia autonómica.                  │
│ 3. Régimen de los BIENES comunales, de dominio público y patrimoniales locales. │
│ 4. Creación, modificación y supresión de municipios y ALTERACIÓN DE TÉRMINOS │
│    municipales.                                                      │
│ 5. Régimen de ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO de los entes locales.    │
│ 6. Mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas y fórmulas asociativas. │
│ 7. TUTELA FINANCIERA de las Entidades Locales (respetando la autonomía local). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. Naturaleza Compartida de la Competencia en Régimen Local

Es preceptivo subrayar para el examen que la competencia autonómica sobre régimen local **NO es exclusiva, sino COMPARTIDA** (artículo 60.1 EAAnd):

- **El marco básico estatal**: El Estado dicta la legislación básica al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, plasmada en la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)** y en el texto refundido de régimen local (TRRL, RDL 781/1986).
- **El desarrollo legislativo y ejecutivo andaluz**: La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene la potestad de aprobar leyes de desarrollo de esas bases estatales (como la **LAULA** - Ley 5/2010), reglamentos de desarrollo y ejercer las funciones ejecutivas de tutela, autorización y control que procedan.
- **Garantía institucional de la Autonomía Local**: Ni las leyes estatales ni las autonómicas pueden vaciar de contenido la autonomía municipal garantizada en el artículo 140 CE. Los municipios como el **Ayuntamiento de Utrera** tienen derecho a una esfera de autogobierno para la gestión de sus intereses propios.

2.2. Desglose Pormenorizado de las Materias del Artículo 60.2

1. **Determinación de Competencias Propias Municipales**: Corresponde a la ley del Parlamento de Andalucía fijar qué competencias materiales gestionarán los ayuntamientos andaluces con carácter propio y exclusivo en materias estatutarias (como la ordenación y gestión de los Servicios Sociales Comunitarios).
2. **Alteración de Términos y Creación de Municipios**: Regulación del procedimiento administrativo para la segregación, fusión o agregación de términos municipales en Andalucía, tramitado ante la Consejería competente con audiencia preceptiva de las corporaciones afectadas y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
3. **Bienes de las Entidades Locales**: Régimen jurídico y fiscalización del patrimonio municipal, enajenación de bienes demaniales, desafectaciones y aprovechamiento comunal.

4. **Fórmulas Mancomunadas y Consorcios**: Fomento y regulación de las agrupaciones voluntarias de municipios para la prestación conjunta de servicios públicos (como recogida de residuos o extinción de incendios).
5. **Tutela Financiera sobre las Corporaciones Locales**: Control de legalidad sobre las operaciones de crédito y endeudamiento financiero de los municipios andaluces, velando por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de la deuda pública, con escrupuloso respeto a la autonomía local.

---

3. La Organización Territorial en el Estatuto: El Título III (Artículos 89 a 98)

El Título III del Estatuto de Autonomía de 2007 consagra el modelo territorial andaluz, reconociendo el papel nuclear del municipalismo y articulando órganos de cogobernanza entre la Junta y los entes locales.

ARQUITECTURA DEL TÍTULO III DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA	
PRECEPTO ESTATUTARIO	CONTENIDO Y ALCANCE INSTITUCIONAL
Artículo 89	El MUNICIPIO como entidad territorial básica y cauce inmediato de participación ciudadana.
Artículo 90	Garantía de la AUTONOMÍA LOCAL plena para la gestión de los intereses de la comunidad respectiva.
Artículo 91	Atribución legal de COMPETENCIAS PROPIAS a los municipios conforme al principio de subsidiariedad.
Artículos 92 a 94	Las PROVINCIAS como entidades locales determinadas por la agrupación de municipios y división territorial.
Artículo 95	El CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES como órgano de representación local ante la Junta de Andalucía.
Artículo 96	La COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS entre la Junta de Andalucía y los gobiernos locales andaluces.
Artículos 97 y 98	Garantía de SUFICIENCIA FINANCIERA y derecho a participar en los tributos autonómicos (LA PATRICA).

3.1. El Municipio como Entidad Territorial Básica y la Autonomía Local (Artículos 89 y 90)

- **El Municipio (artículo 89)**: Se define como la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma, instrumento primario de descentralización y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos.
- **Autonomía Local (artículo 90)**: Los municipios andaluces gozan de plena autonomía política, administrativa y económico-financiera para la ordenación y gestión de los asuntos de interés de su comunidad vecinal.

3.2. Competencias Municipales Propias y Principio de Subsidiariedad (Artículo 91)

El **artículo 91.1 del EAAnd** sienta las bases de la descentralización local:

> *"La ley de la Comunidad Autónoma determinará las competencias propias de los municipios andaluces en materias de competencia de la Junta de Andalucía, garantizando un núcleo sustancial de competencias en favor de los gobiernos locales de acuerdo con el **principio de subsidiariedad**."*

Asimismo, el artículo 91.2 prevé que la Junta de Andalucía podrá **delegar o transferir** a los municipios el ejercicio de competencias autonómicas, debiendo ir acompañada preceptivamente de la **dotación de los recursos financieros y humanos suficientes** para su desempeño eficaz.

3.3. El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (Artículo 95)

El **artículo 95 del EAAnd** crea una institución estatutaria de máxima relevancia política y de obligada memorización:

- **Naturaleza y Función**: Es el órgano colegiado que **representa a los municipios y provincias ante la Junta de Andalucía**.
- **Composición**: Integrado exclusivamente por representantes electos locales (alcaldes y presidentes de diputación) designados por la federación o asociación de municipios más representativa en Andalucía (FAMP).
- **Competencia consultiva preceptiva**: Debe intervenir preceptivamente mediante la emisión de **informe vinculante o dictamen** en la tramitación parlamentaria de todos los anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos y planes estratégicos que afecten de manera directa o específica a las competencias locales o a la organización territorial de Andalucía.

3.4. Suficiencia Financiera y Participación en Tributos Propios (Artículos 97 y 98)

El Estatuto blindó la autonomía municipal garantizando una financiación suficiente:

- **Garantía de Suficiencia (artículo 97)**: Las haciendas locales andaluzas dispondrán de los recursos económicos suficientes para el desempeño de las competencias propias atribuidas por las leyes.
- **Participación en los Tributos Autonómicos (artículo 98)**: Consagra el derecho de las Entidades Locales de Andalucía a **participar en la recaudación de los tributos propios de la Comunidad Autónoma**, mediante un fondo incondicionado de participación financiera regulado por ley parlamentaria.

---

4. El Desarrollo Legislativo Autonómico en Materia de Régimen Local: LAULA y PATRICA

En desarrollo de los mandatos de los artículos 60, 91 y 98 del Estatuto de Autonomía de 2007, el Parlamento de Andalucía aprobó en el año 2010 dos leyes históricas que configuran el régimen local andaluz contemporáneo:

LEYES ANDALUZAS DE DESARROLLO DEL RÉGIMEN LOCAL (2010)	
LEY 5/2010, DE 11 DE JUNIO (LAULA)	LEY 6/2010, DE 11 DE JUNIO (PATRICA)
Ley de Autonomía Local de Andalucía (Marco competencial propio municipal).	Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Junta.
* Fija el catálogo de competencias propias de los municipios andaluces (artículo 9). * Consagra competencias en Servicios Sociales, Infancia, Familia e Igualdad. * Regula las relaciones Junta-Municipios.	* Fondo incondicionado de participación financiera municipal. * Distribución anual mediante fórmula poblacional objetiva y ponderada. * Financiación incondicionada para municipios como el Ayto. de Utrera.

4.1. La Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)

La **LAULA** constituye la norma de cabecera del régimen local andaluz. Su aportación más relevante para las oposiciones de Educación Social radica en el **artículo 9**, que define el catálogo exhaustivo de **competencias municipales propias**:

- **Artículo 9.1**: Califica como competencias propias del municipio en materia de **Servicios Sociales Comunitarios**:
- La ordenación, gestión y prestación de los Servicios Sociales Comunitarios.
- La información, valoración y orientación social.
- La atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

- El diseño y ejecución de programas de prevención y erradicación del **absentismo escolar**.
- Los programas de atención y protección a la **infancia y familia** en medio abierto.
- **Artículo 9.2**: Competencias en materia de **promoción de la igualdad de género y prevención de la violencia machista** (como el Centro Municipal de Información a la Mujer de Utrera).
- **Principio de Diferenciación**: La LAULA reconoce que el ejercicio de competencias debe graduarse en función de la capacidad económica y el volumen de población de cada municipio, confiriendo a los municipios de más de 20.000 y 50.000 habitantes (como Utrera) un núcleo competencial autónomo más amplio y directo.

4.2. La Ley 6/2010, de 11 de Junio (Patrica)

La Ley 6/2010 materializó el mandato del artículo 98 del EAAnd creando el **Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA)**:

- Es una transferencia financiera **incondicionada** y finalista del presupuesto andaluz.
- Su dotación global se reparte anualmente entre todos los municipios andaluces con arreglo a criterios objetivos de población, dispersión geográfica, esfuerzo fiscal y nivel de desempleo.
- Permite al **Ayuntamiento de Utrera** sostener financieramente su estructura municipal y financiar servicios sociales básicos y personal técnico con total autonomía de gasto.

---

5. Secciones Pedagógicas Obligatorias

A. Datos de Examen (Memorización Pura)

1. **Ley orgánica que aprobó el vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía**: **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo** (*BOE nº 68 y BOJA nº 56, de 20/03/2007*).
2. **Título del Estatuto que regula las competencias de la Junta de Andalucía**: **Título II (artículos 42 a 88)**.
3. **Título del Estatuto que regula la organización territorial**: **Título III (artículos 89 a 98)**.
4. **Precepto estatutario que define la tipología competencial**: **Artículo 42**.
5. **Alcance de la competencia exclusiva (art. 42.1)**: **Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva íntegra**.
6. **Alcance de la competencia compartida (art. 42.2)**: **Potestad legislativa de desarrollo, potestad reglamentaria y función ejecutiva** (en el marco de las bases estatales por ley).
7. **Alcance de la competencia ejecutiva (art. 42.3)**: **Función ejecutiva íntegra y potestad reglamentaria organizativa interna**.
8. **Precepto estatutario sobre Régimen Local**: **Artículo 60**.
9. **Naturaleza de la competencia de la Junta sobre Régimen Local**: **COMPETENCIA COMPARTIDA** (artículo 60.1).
10. **Precepto estatutario de competencia exclusiva en Servicios Sociales**: **Artículo 61** (*servicios sociales, voluntariado, menores y familias*).
11. **Definición estatutaria del Municipio**: **Entidad territorial básica** de la Comunidad Autónoma (artículo 89).
12. **Principio rector de descentralización de competencias locales**: Principio de **subsidiariedad** (artículo 91).
13. **Órgano estatutario de representación de municipios y provincias ante la Junta**: **Consejo Andaluz de Gobiernos Locales** (artículo 95).

14. **Precepto estatutario que consagra la participación en tributos autonómicos**: **Artículo 98** (origen de la Patrica).
15. **Ley andaluza de autonomía local**: **Ley 5/2010, de 11 de junio (LAULA)**.
16. **Precepto de la LAULA que cataloga las competencias municipales propias**: **Artículo 9**.
17. **Ley andaluza de participación local en tributos autonómicos**: **Ley 6/2010, de 11 de junio (Patrica)**.
18. **Límite constitucional básico del régimen local**: Artículos **137, 140 y 141 de la Constitución Española** y **Ley 7/1985 (LRBRL)**.
19. **Población aproximada del municipio de Utrera**: Más de **51.500 habitantes** (municipio de gran población con régimen propio).
20. **Sede central de los Servicios Sociales Comunitarios en Utrera**: **Calle Catalina de Perea, nº 32**.

B. Esquema para Repaso Rápido

```
================================================================================
            SISTEMA DE COMPETENCIAS Y RÉGIMEN LOCAL EN EL ESTATUTO DE ANDALUCÍA
================================================================================

 1. TIPOLOGÍA COMPETENCIAL (ART. 42 EAAnd)
    ├── EXCLUSIVA (42.1)   ──► Legislativa + Reglamentaria + Ejecución íntegra (Ej: Servicios Sociales art. 61).
    ├── COMPARTIDA (42.2)  ──► Legislativa de desarrollo + Reglamentaria + Ejecución (Ej: Régimen Local art. 60).
    ├── EJECUTIVA (42.3)   ──► Solo función ejecutiva + reglamentos organizativos (Ej: Laboral art. 63).
    └── DERECHO UE (42.4)  ──► Aplicación y desarrollo de directivas europeas en Andalucía.

 2. RÉGIMEN LOCAL (ARTÍCULO 60 EAAnd)
    ├── Naturaleza: Competencia COMPARTIDA con respeto a la autonomía local (arts. 140 CE y LRBRL).
    └── Contenido: Relaciones Junta-Entes locales | Competencias propias | Bienes locales |
                   Alteración de términos municipales | Fórmulas mancomunadas | Tutela financiera.

 3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (TÍTULO III EAAnd - ARTS. 89 A 98)
    ├── El Municipio (art. 89)         ──► Entidad territorial básica. Autonomía plena (art. 90).
    ├── Competencias Propias (art. 91) ──► Asignación por ley según principio de SUBSIDIARIEDAD.
    ├── Órgano de Representación (95)  ──► CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES (Dictamen preceptivo).
    └── Financiación (arts. 97 y 98)   ──► Suficiencia financiera y participación en tributos (PATRICA).

 4. DESARROLLO LEGISLATIVO LOCAL ANDALUZ (2010)
    ├── LAULA (Ley 5/2010)   ──► Catálogo de competencias propias: Servicios Sociales Comunitarios,
    │                            absentismo escolar, infancia, familia e igualdad (artículo 9).
    └── PATRICA (Ley 6/2010) ──► Fondo incondicionado de tributos autonómicos a municipios (Utrera).
================================================================================
```

C. Trampas del Test (Comentadas)

1. **Trampa sobre la naturaleza jurídica de la competencia en Régimen Local**:

- *Enunciado trampa*: *"El Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva sobre el régimen local."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El **artículo 60.1 del EAAnd** establece con total claridad que se trata de una **COMPETENCIA COMPARTIDA**, la cual debe ejercerse con respeto a la legislación básica del Estado (art. 149.1.18ª CE y LRBRL) y al principio constitucional de autonomía local. (La competencia que sí es exclusiva es la de Servicios Sociales del art. 61).

1. **Trampa sobre las potestades en las competencias compartidas**:

- *Enunciado trampa*: *"En las competencias compartidas, la Comunidad Autónoma de Andalucía solo ostenta la función ejecutiva de mera gestión, reservándose el Estado toda la potestad legislativa y reglamentaria."*

- *Respuesta correcta*: **FALSO**. Esa es la definición de competencia ejecutiva (art. 42.3). En las **competencias compartidas (art. 42.2)**, Andalucía tiene **potestad legislativa de desarrollo**, potestad reglamentaria y función ejecutiva, en el marco de las bases fijadas por el Estado.

1. **Trampa sobre el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales**:

- *Enunciado trampa*: *"El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales es un órgano directivo de la Consejería de Presidencia compuesto por delegados de la Junta en las ocho provincias."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (**artículo 95 del EAAnd**) es un órgano estatutario independiente que representa los intereses de los **municipios y provincias ante la Junta de Andalucía**, integrado exclusivamente por representantes de las corporaciones locales designados por la asociación de municipios más representativa (FAMP).

1. **Trampa sobre el destino de los fondos de la PATRICA**:

- *Enunciado trampa*: *"Los fondos percibidos por el Ayuntamiento de Utrera procedentes de la Patrica (Ley 6/2010) están condicionados y deben gastarse obligatoriamente en obras de infraestructura urbana."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La participación en los tributos autonómicos a través de la **Patrica** tiene carácter **incondicionado**, formando parte de los ingresos ordinarios del presupuesto general municipal para ser gestionados con plena autonomía local.

1. **Trampa sobre las competencias municipales en Servicios Sociales**:

- *Enunciado trampa*: *"La ordenación y gestión de los Servicios Sociales Comunitarios en el municipio de Utrera es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía que ejerce el Ayuntamiento por delegación forzosa."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. En virtud del **artículo 9.1 de la Ley 5/2010 (LAULA)** y de los artículos 25.2.e) de la LRBRL y 27 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales, la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios es una **competencia municipal propia** de las Entidades Locales andaluzas.

1. **Trampa sobre la fecha del Estatuto de Autonomía vigente**:

- *Enunciado trampa*: *"El actual Estatuto de Autonomía de Andalucía fue aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre."*
- *Respuesta correcta*: **FALSO**. La Ley Orgánica 6/1981 fue el Estatuto histórico originario. El vigente Estatuto de Autonomía fue aprobado por la **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo**, tras su ratificación en referéndum por el pueblo andaluz el 18 de febrero de 2007.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

Supuesto Práctico Operativo

En el **Ayuntamiento de Utrera**, el Pleno municipal aprueba una moción para la reorganización y blindaje presupuestario de las actuaciones contra el **absentismo escolar** y la intervención integral con menores en situación de vulnerabilidad en la Barriada El Tinte, encomendando a la Delegación de Servicios Sociales e Inclusión y al **Técnico/a Medio de Educación Social** del CSSC (calle Catalina de Perea, 32) la elaboración de la memoria justificativa del programa.

Conflicto técnico-jurídico planteado: La Intervención General municipal solicita informe jurídico sobre la fundamentación competencial y la fuente de financiación del puesto técnico y del programa socioeducativo, al objeto de verificar si se trata de una competencia propia del Ayuntamiento de Utrera o de una competencia impropia o delegada de la Junta de Andalucía sujeta a los límites de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

Dictamen Técnico-Competencial fundamentado en el EAAnd y la LAULA:

1. **Fundamentación Competencial como Competencia Propia Municipal**:

- De conformidad con el **artículo 60.2.b) del Estatuto de Autonomía de Andalucía**, corresponde a la Comunidad Autónoma determinar las competencias propias de los municipios andaluces.
- En ejercicio de dicha competencia estatutaria, la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)** califica en sus **artículos 9.1.a) y 9.1.c)** como **competencias municipales propias plenas**:
- *"La ordenación, gestión y prestación de los servicios sociales comunitarios..."*
- *"La gestión y ejecución de actuaciones y programas en materia de absentismo escolar..."*
- *"La prevención e intervención social en situaciones de riesgo y desprotección de menores en el medio abierto..."*
- Por tanto, la intervención socioeducativa desarrollada por el Educador/a Social en Utrera **no es una competencia impropia ni delegada**, sino una **competencia propia municipal directa**, amparada por el Estatuto de Autonomía y la LAULA, inmune a las restricciones de la LRSAL.

1. **Garantía de Financiación y Suficiencia Financiera**:

- En aplicación del **artículo 97 del EAAnd** (suficiencia financiera) y de la **Ley 6/2010 (Patrica)**, el Ayuntamiento de Utrera financia de forma autónoma su personal técnico mediante las transferencias incondicionadas del fondo autonómico.
- Asimismo, en programas concurrentes especializados (como el Equipo de Tratamiento Familiar - ETF o la Estrategia ERACIS+), la financiación se complementa mediante las transferencias directas de la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía amparadas en el Decreto 100/2022 y la Ley 9/2016.

1. **Conclusión Técnica**:

- Queda acreditada la plena solvencia y habilitación competencial del Ayuntamiento de Utrera para crear y mantener la plaza de Técnico/a Medio de Educación Social, consolidando las actuaciones socioeducativas en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de calle Catalina de Perea, 32.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

1. **Normativa Básica Estatal y Bloque Constitucional**:

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 2, 137, 140, 141 (autonomía local), 148, 149.1.18ª y 149.3.
- **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo**, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (*BOE nº 68 y BOJA nº 56, de 20 de marzo de 2007*). Título II (artículos 42 a 88) y Título III (artículos 89 a 98).
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (**LRBRL**).

1. **Leyes Autonómicas de Desarrollo de Régimen Local en Andalucía**:

- **Ley 5/2010, de 11 de junio**, de Autonomía Local de Andalucía (**LAULA**) (*BOJA nº 122, de 23 de junio de 2010*). Artículos 8, 9, 10 y concordantes.
- **Ley 6/2010, de 11 de junio**, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (**Patrica**) (*BOJA nº 122, de 23 de junio de 2010*).
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (*BOJA nº 249, de 29 de diciembre de 2016*).